الخرائط الذهنية

فترة التجربة

العقود المحددة و الغير المحددة المدة

التدريب و التاهيل

حساب مكافأة نهاية الخدمة

ساعات العمل و العمل الإضافي

حقوق المرأه العاملة

انهاء العلاقة التعاقدية

الجزاءات التأديبية النظامية

الإستقالة

الإجازات

فترة التجربة

شروطها

- النص عليها في العقد و موافقة الطرفين
- ان لاتتجاوز ١٨٠ يوما
- حق الإنهاء للطرفين
- يستحق العامل كافة حقوقه من اول يوم عمل
- انتهاء فترة التجربة دون ابلاغ اي من الطرفين الاخر يعني تثبيت الموظف رسميًا في الوظيفه

الإنهاء من قبل العامل

- ان يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة
- التبليغ عبر الطرق الرسمية للتواصل
- لايوجد إشعار و تعويض و مكافأه
- يمكن الإستبعاد الذاتي من التامينات
- استلام المستحقات خلال أسبوعان
- يستحق العامل شهادة الخبره و اجر ايام العمل و رصيد الإجازات

الانهاء من قبل صاحب العمل

- ان يكون الإنهاء خلال أيام فترة التجربة
- الانهاء عن طريق قوي
- لايوجد إشعار و مكافأه و تعويض
- تحويل المستحقات خلال أسبوع
- الإستبعاد من التامينات فورا او في اليوم الاخير من شهر الاستبعاد
- يستحق العامل شهادة الخبره و اجر ايام
- العمل و رصيد الإجازات

اجازات تمدد فترة التجربة

- عيد الفطر و عيد الأضحى
- اليوم الوطني و يوم التأسيس
- الاجازة المرضية

انهاءها قبل الوقت المحدد

اذا انهى صاحب العمل فترة التجربة بنجاح قبل موعدها تكون سارية من جانب العامل

مدتها

- لاتزيد عن ١٨٠ يوما
- يصح ان تكون ١٨٠ يوما من البداية
- يصح ان تكون أقل من ١٨٠ يوما

تكرارها

- اذا عاد العامل الى صاحب العمل بعد ٦ أشهر من انتهاء العقد السابق
- في مهنه أخرى تختلف اختلافا جوهريا عن المهنه الاولى بموافقة العامل

تمديدها

لايوجد تمديد في فترة التجربة

العقود المحددة و غير المحددة المدة

عقد محدد المدة

- معلوم البداية و النهاية
- ينطبق على السعودي و غير السعودي
- لايوجد إشعار ولكن يوجد شرط التجديد
- اذا خلا عقد غير السعودي من مدته يحسب سنه من تاريخ المباشرة و يجدد وفقا لذلك

عقد غير محدد المدة

- معلوم البداية فقط
- ينطبق فقط على السعودي
- لايوجد تجديد عقد و لايوجد استقالة
- يوجد اشعار (30 يوم من العامل+ 60 يوم من صاحب العمل)

★ يوجد اشعار فقط اذا كان الانهاء بسبب مشروع

المستحقات في العقد المحدد و غير المحدد المدة

- رصيد الإجازات
- شهادة الخبرة حتى لو كانت لمدة يوم واحد
- مكافأة نهاية الخدمة
- التعويض في الانهاء الغير مشروع

انتهاء العقد المحدد المدة

- اتفاق الطرفين على الانهاء بالتراضي
- إنتهاء مدته و عدم تجديده
- فسخ العقد بدون سبب مشروع
- استقالة العامل و قبول صاحب العمل بها
- الإنهاء وفق سبب مشروع

انتهاء العقد الغير المحدد

- اتفاق الطرفين على الانهاء بالتراضي
- الانهاء بالارادة المنفردة (للعامل و صاحب العمل)
- فسخ العقد بدون سبب مشروع
- الإنهاء وفق سبب مشروع

★ شروط صحة الإنهاء للطرفين:
(سبب مشروع +التقيد بفترة الاشعار)

★ يحق للعامل الغياب يوم أسبوعيًا خلال الإشعار للبحث عن عمل إذا أنهى العقد صاحب العمل، ويمكن إعفاؤه من الإشعار مع استحقاق الاجر

تجديد العقد المحدد المدة

- لايوجد اشعار و انما يوجد شرط التجديد او الإبلاغ
- الابلاغ غير الزامي و ليس ضروري وجوده في العقد
- لكن اذا تم الاتفاق عليه في العقد فيجب الالتزام به

تحول العقد من محدد الى غير محدد (خاص بالسعوديين)

- غير السعودي لايتحول الى غير محدد اطلاقا
- انتهاء مدة العقد مع عدم النص على التجديد التلقائي, و الاستمرار فيه
- اذا بلغت مدة العقد الأصلي مع مدد التجديد (٣ تجديدات او ٤ سنوات ايهما اقل)
- انتهاء مدة العقد الأصلية و مدة التجديد المتفق عليها و الاستمرار فيه

عدم مراعاة الإشعار في العقد الغير المحدد

يلتزم بان يدفع للطرف الاخر مبلغا مساويا لمهلة الاشعار مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك (ينطبق فقط اذا كان الانهاء بسبب مشروع)

التدريب و التأهيل

عقد التدريب و التأهيل

- هو عقد بين صاحب العمل و متدرب يكون فيه صاحب العمل مسؤلا عن تعليم المتدرب مهارة او مهنه او حرفه
- ينطبق على السعوديين من خارج الشركه
- يستحق المتدرب مكافأه و شهادة خبرة

التزامات صاحب العمل تجاه المتدرب

- يجب توفير بيئة تحتية مناسبة للمتدرب
- تعليم المتدرب تدريجيا بصورة تامة
- تسليم المتدرب الية التدريب و مدته و طريقة الإختبار و الشهادات

حقوق المتدرب وفق النظام

- ✓ الإجازات و العطل الرسمية
- ✓ الحد الأقصى لساعات العمل
- ✓ فترات الراحة اليومية و الأسبوعية
- ✓ مدة العقد بااتفاق الطرفين
- ✓ يسجل في التامينات الاجتماعية
- ✗ لايخضع لبند المنافسة
- ✗ لايستحق تامين طبي
- ✗ لايستحق عمل اضافي
- ✗ لايستحق مكافاة نهاية الخدمة

انهاء عقد التدريب و التأهيل

- يستطيع الطرفان انهاء العقد
- الإنهاء يكون وفق تقارير اداء دورية
- يجب ان يكون الابلاغ قبل الإنهاء باسبوع
- يتم الزام المتدرب بدفع تكاليف التدريب إذا نُصّ على ذلك في العقد وفق الحالات التالية:
- رفض العمل لمدة مماثلة لمدة التدريب
- انهاء العقد بدون سبب مشروع قبل انتهاء مدته

الإفصاح عن التدريب للشركات

- ينطبق على المؤسسات التي تملك 50 عاملا فأكثر
- يكون الافصاح عن بيانات التدريب للعمال السعوديين و غير السعوديين عبر منصة قوى
- التوثيق بكون من شهر سبتمبر الى نهاية العام من كل سنه
- المنشآت التي لاتلتزم في تقديم بيانات الافصا يطبق بحقها العقوبات المقرره نظاما
- تكون ورش التدريب و الندوات و المحضرات بما لا يقل عن ساعتين تدريبة لكل وحدة, و محاضرات التدريب الالكتروني بما لايقل عن اربع ساعات

التدريب التعاوني

- ينطبق على المواطنين السعوديين
- ينطبق على المؤسسات التي تملك 50 عاملا فأكثر
- نسبة التدريب ٢٪ من إجمالي عدد العمال
- يكون العقد مكتوبا ومحدد المده و يشمل المهارة و المهنه و مدة التدريب و مراحله المتتابعه
- يستحق المتدرب شهادة خبرة
- المنشآت التي لاتلتزم بقرار التدريب التعاوني يطبق بحقها العقوبات المقرره نظاما

بنود عقد التدريب والتأهيل

- نوع المهنه
- ساعات التدريب
- المهارات المستهدفه
- مدة و مراحل التدريب
- قيمة المكافأه لكل مرحلة
- حقوق وواجبات الطرفين
- مكان التدريب

بيانات الإفصاح

- عدد المتدربين ككل
- متوسط ساعات التدريب للعامل
- ميزانية التدريب السنوية
- انواع انشطة التدريب المنفذه
- خطط التدريب للعام القادم

جزاء السعيدي

مكافأة نهاية الخدمة

المادة ٨٤

★تكون الحسبة في مكافأة نهاية الخدمة دائما على المادة ٨٤ ماعدا في حاله واحدة و هي الإستقالة على المادة ٨٥

★حساب المكافأه على المادة ٨٤:

- اول 5 سنوات: نصف اجر عن كل سنه من سنوات الخدمه
- مابعد ال5 سنوات: اجر شهر عن كل سنه من سنوات الخدمه
- يستحق العامل المكافأه عن أجزاء السنه بنسبة ماقضاها منها في العمل
- تحسب المكافأه على الأجر الإجمالي الأخير شاملا البدلات

المادة ٨٥

★تكون الحسبة على المادة ٨٥ فقط في حالات الإستقالة:

- أقل من سنتين: لايستحق العامل المكافأه
- سنتين الى 5 سنوات : يستحق ثلث المكافأه
- أكثر من 5 و أقل من 10 سنوات: يستحق ثلثي المكافأه
- 10 سنوات و أكثر: يستحق المكافأه كاملة

تصفية حقوق العامل

- اذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل يجب صرف مستحقات العامل خلال اسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقديه
- اذا كان الإنهاء من طرف العامل يجب صرف مستحقات العامل خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء العلاقة التعاقديه

حساب المكافأه في حال الإنهاء بالتراضي

نصف راتب إجمالي حسب اخر راتب عن أول خمس سنوات و راتب كامل عن مازاد عن الخمس سنوات

حالات عدم استحقاق المكافأه

- الانهاء من طرف صاحب العمل المادة ٨٠
- الإنهاء على فترة التجربة المادة ٥٣
- الإستقاله في العقد المحدد المدة و قبولها من صاحب العمل و الخدمة اقل من سنتين

استثناء الحصول على المكافأه كاملة في حال الإستقالة حسب المادة ٨٧

- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب الزواج خلال ٦ اشهر من تاريخ زواجها
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية خلال ٣ أشهر من تاريخ وضعها
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب القوه القاهره
- الإنهاء لايعد مشروعا بسبب الزواج او الوضع للمرأه العاملة الا اذا وافق صاحب العمل

ساعات العمل و العمل الإضافي

ساعات العمل

- لايجوز تشغيل العامل اكثر من ٨ ساعات يوميا
- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ٤٨ ساعه اسبوعيا
- لاتزيد ساعات العمل عن ٦ ساعات يوميا او ٣٦ ساعه اسبوعيا في شهر رمضان (للمسلمين فقط)
- تحدد ساعات العمل الفعلية لعمال الحراسة او النظافة ب ١٢ ساعه في اليوم و تخفض ل١٠ ساعات في شهر رمضان

فترات الراحة اليومية

- لا تدخل ضمن ساعات العمل الفعلية
- يجب ان لايعمل العامل اكثر من ٥ ساعات متتالية دون فتره للراحه و الصلاه و الطعام بحيث لاتقل عن ½ ساعه في المره الواحده
- لايكون العامل تحت سلطة صاحب العمل, ولا يجوز لصاحب العمل الزامه بالبقاء في مكان العمل

فترات الراحة الأسبوعية

- يوم الجمعه هو يوم الراحة الأسبوعيه لجميع العمال
- يكون بأجر كامل و لايقل عن ٢٤ ساعه متتالية
- يجوز استبدال يوم الراحة اي من ايام الاسبوع بموافقة الوزارة، مع تمكين العامل من أداء واجباته الدينية
- لايجوز تعويض يوم الراحة الاسبوعي بمقابل نقدي
- يجوز تجميع الراحات الأسبوعية لمدة لا تتجاوز ٨ أسابيع في المناطق النائية أو الأعمال المستمرة، بموافقة الطرفين والوزارة، وتبدأ وتنتهي بأقرب مدينة تتوفر فيها وسائل نقل

زيادة ساعات العمل

- يجوز زيادة ساعات العمل الى ٩ ساعات في اليوم لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات التي لايعمل فيها العامل بصفه مستمره
- يجوز تخفيضها الى ٧ ساعات في اليوم لبعض فئات العمال او في بعض الصناعات و الاعمال الخطره و الضارة
- يجوز زيادة ساعات العمل في نظام التناوب بموافقة الوزارة، بشرط ألا يتجاوز متوسطها ٨ ساعات يوميًا أو ٤٨ ساعه أسبوعيًا لمدة ٣ أسابيع أو أقل

تعويض الإجازات المدفوعه عن الساعات الإضافيه

1. تكون بااتفاق الطرفين
2. لا تقل عن ساعه و نصف لكل ساعة عمل
3. تعوّض خلال 60 يومًا يحددها صاحب العمل
4. للعامل حق التعويض نقديا اذا ترك العمل قبل تمتعه بها
5. لايجوز ان تزيد الاجازة التعويضيه عن ٣٠ يوما في السنه

العمل الإضافي

- يستحق العامل عن العمل الإضافي اجر الساعه + 50٪ من الأجر الأساسي
- يجوز بموافقة العامل احتساب ايام اجازة تعويضية مدفوعة بدلا من التعويض النقدي
- تعد الساعات التي تزيد عن المعيار اليومي او الاسبوعي ساعات عمل اضافيه
- تعد ساعات العمل التي تؤدى في العطل و الاعياد ساعات عمل اضافيه
- لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الإضافي عن ٧٢٠ ساعة سنويا الا بموافقة العامل

تكليف العامل بالعمل الإضافي دون موافقته

1. أعمال الجرد السنوي، اعداد الميزانية، التصفية، وقفل الحسابات (بحد أقصى٣٠ يومًا سنويًا).
2. منع وقوع خطر أو إصلاح أضراره، أو لتلافي خسارة .
3. مواجهة ضغط عمل غير عادي.
4. في الأعياد والمناسيات والمواسم تحدد بقرار من الوزارة.

★ يشترط وجود تكليف رسمي او مذكور في العقد او لائحة تنظيم العمل

★ لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعليه على ١٠ يوميًا،او ٦٠ أسبوعيًا، و ٧٢٠ ساعة إضافية سنويًا، مع تعويض العامل. ويجوز تجاوزها بموافقته، بشرط ألا تزيد مدة بقائه في مكان العمل اكثر من ١٢ ساعة يوميًا

الحد الأقصى لبقاء العامل في مكان العمل

١٢ ساعه يوميا

الجزاءات

انواع الجزاءات

- الإنذار
- الغرامة
- الحرمان من العلاوة (لاتزيد عن عام)
- تأجيل الترقية (لاتزيد عن عام)
- الفصل حسب الحلات المقررة نظاما
- الإيقاف عن العمل بدون أجر

حالات الحسم دون موافقة العامل

- استرداد قروض صاحب العمل
- اشتراكات التأمينات الإجتماعية
- اقساط مشاريع صاحب العمل لمزايا العمال
- الغرامات
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار
- اي اشتراكات مقررة نظاما
- استنفاذ دين انفاذا لاي حكم قضائي

الغرامات

★ يتم صرف مبالغ الغرامات بما يعود بالنفع على الموظفين

★ تسجل الغرامات في سجل خاص يتضمن:

(1) اسم العامل (2) تاريخ توقيعها
(3) نوع المخالفة (4)مقدار الاجر
(5) مقدار الغرامة (6) سبب توقيعها

ضوابط ايقاع الجزاءات

- ✗ لايجوز توقيع العامل على جزاء غير وارد في النظام
- ✗ لايجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبه خارج العمل مالم يكن متصلا بالعمل
- ✗ لايجوز الجمع بين جزائين على مخالفة واحدة بااستثناء حسم الغياب
- ✗ لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل الا بعد ابلاغه كتابة و استجوابه و تحقيق دفاعه
- ✓ يجوز الاستجواب الشفهي في مخالفات (الانذار او الغرامة بااقتطاع مالايزيد عن يوم)
- ✗ لايجوز اتهام العامل بمخالفه مضى على اكتشافها أكثر من ٣٠ يوما
- ✗ لايجوز توقيع جزاء تأديبي بعد انتهاء التحقيق و ثبوت المخالفة بأكثر من ٣٠ يوم
- ✗ لا يجوز أن يوقع على العامل غرامة تزيد قيمتها عن خمسة ايام في الشهر
- ✗ لا يجوز ان تزيد مدة ايقاف العامل عن العمل دون أجر على ٥ أيام في الشهر

اداب و ضوابط التحقيق العمالي

- عضو التحقيق يجب ان لايكون مشحونا تجاه العامل
- يجب مراعاة صون الكرامات و الامانه و النزاهه و الاحترام
- على عضو التحقيق ان يكون مكلفا من صاحب العمل
- ان يكون محترما و لائق سلوكا و شكلا
- على عضو التحقيق مراعاة مقتضيات نظام العمل
- ان يعطي الفرصة للعامل لتبرير موقفه و تحقيق دفاعه
- ان يكون لااستدعاء عبر وسائل التواصل الرسمية
- ابلاغ العامل عند حضوره بالمخالفه المنسوبه اليه كتابة
- يمنع حضور محامي داخل مكان العمل
- يحق للعامل احضار مترجم (لغير الجنسية العربية)
- يحق للعامل اضافة اقوال اخرى خارج اسئلة التحقيق
- يحق للعامل تقديم اسباب معارضته اذا تعرض للفصل

تكرار المخالفة

- اذا انقضت ١٨٠ يوم تسقط المخالفه من سجل العامل
- لايجوز تشديد الجزاء في حال تكرار المخالفه بعد ١٨٠ يوم

فقد او اتلاف او تدمير معدات صاحب العمل

- اذا كان ذلك بسبب خطأ العامل او مخالفته التعليمات
- يجوز اقتطاع المبلغ اللازم للإصلاح بما لايزيد عن اجر ٥ أيام في الشهر
- لصاحب العمل طلب اكثر من ذلك في القضاء و للعامل ان يتظلم بما نسب اليه

تظلم العامل

- مدة التظلم كتابة لدى صاحب العمل: خلال ٣٠ يوم من تاريخ الابلاغ (لا تشمل العطل الرسمية)
- مدة اخطار العامل بالنتيجة: ١٥ يوم من تاريخ التظلم(لا تشمل العطل الرسمية)
- مدة التظلم أمام المحاكم العمالية: ا خلال ٣٠ يوم من تاريخ رفض التظلم او انتهاء المدة المحددة للبت فيه

الإستقالة

شروط صحتها

- ان تكون مكتوبة
- لا تعلق على قيد او شرط
- لايكون العامل مجبرا عليها
- قبول صاحب العمل بها
- ★الاستقاله تكون في العقد المحدد المدة فقط
- ★تعرف كحالة انهاء مشروعة

خيارات صاحب العمل في الرد على الإستقالة

- القبول
- الرفض
- التأجيل
- التجاهل

مهلة صاحب العمل في الرد على الاستقاله

- ٣٠ يوما تبدا من تاريخ تقديمها
- يكون العقد ساري خلال هذه المدة

مهلة سحب الإستقاله

- خلال ٧ أيام من تقديمها اذا لم يقبلها صاحب العمل
- يكون العقد ساري اثناء تقديم الاستقالة

القبول

تعتبر العلاقه التعاقدية منتهيه فورا بدون اشعار

التأجيل

- مدة التأجيل لاتزيد عن ٦٠ يوم
- تبدأ من تاريخ الرد على العامل خلال مهلة التأجيل
- مقيده بتقديم مبرر مكتوب و لايلزم موافقة العامل لسبب التأجيل
- اذا انتهت مدة التأجيل ينتهي العقد فورا

الرفض

يصبح امام العامل حق انهاء العقد لسبب غير مشروع ويقوم بدفع الشرط الجزائي، أو اكمال العقد لنهايته

التجاهل

في حال مرور ٣٠ يوم بدون رد تعتبر الاستقاله مقبولة و تنتهي العلاقه التعاقديه فورا

جزاء البقمي

الإجازات

الإجازة السنوية

- صاحب العمل المسؤول عن تنظيمها
- أقل من ٥ سنوات ٢١ يوم في السنه
- ٥ سنوات متصلة فأكثر ٣٠ يوم في السنة
- لاتقل عن ٢١ يوم في السنه و يجوز زيادتها بالاتفاق بين الطرفين
- اجازة االاعياد و المناسبات و الإجازة المرضية تمددها
- يجب اشعار العامل قبل الأجازة ب ٣٠ يوم
- لاتسقط الاجازة و لايجوز التنازل عنها او ان يتقاضى بدلا عنها
- يجوز تأجيل الإجازة ٩٠ يوم بعد السنه الاولى بدون موافقة العامل, مازاد عن ذلك يتطلب الموافقة
- لا يحق للعامل العمل لدى صاحب عمل اخر أثناء الإجازة
- يجب ان يتمتع العامل بالاجازة قبل انقضاء مدة سنتين
- يجب دفع اجر الاجازة للعامل قبل تمتعه بها
- الخروج و العودة للعامل يتحملها صاحب العمل

إجازة الوضع

- مدتها ١٢ أسبوعا مدفوعة الإجر
- يحق لها التمديد شهر مدفوع الأجر
- اذا كان الطفل مريض تمدد الاجازة شهر مدفوع ثم شهر غير مدفوع
- منفعة الامومة تتكفل التأمينات براتب ثلاثة أشهر

إجازة الحج

- لاتقل عن ١٠ أيام و لاتزيد عن ١٥ يوما
- يشترط اكمال سنتين خدمه متصلة
- يشترط اداءها مره واحدة طوال مدة الخدمة

إجازات أخرى

- المولود ٣ أيام يكون الابلاغ خلال ٧ أيام
- الزواج ٥ أيام تحتسب من تاريخ الواقعه
- المتوفى زوجها للمسلمة ٤ أشهر و ١٠ أيام
- المتوفى زوجها لغير المسلمة ١٥ يوم
- وفاة الاخ او الاخت ٣ أيام
- وفاة الاصول او الفروع او الزوجه ٥ أيام
- اجازة غسيل الكلى تحدد بعدد ايام غسيل الكلى

إجازة الأعياد و المناسبات

- عيد الأضحى ٤ أيام تبدا من يوم عرفة
- عيد الفطر ٤ أيام تبدا من اليوم التالي لليوم ٢٩ رمضان
- اليوم الوطني ١ يوم (٢٣ سبتمبر)
- يوم التأسيس ١ يوم (٢٢ فبراير)
- اذا تداخلت مع الاجازة السنوية تمددها
- اذا تداخلت مع الراحة الأسبوعية يعوَّض قبلها أو بعدها
- يجوز تكليف العامل بالعمل في إجازات الأعياد بشرط أن يكون التكليف كتابيًا (التعويض نقدي او كاجازة تعويضية)

الإجازة المرضية

- مدتها ١٢٠ يوم في السنه (متصله او متقطعه)
- ٣٠ يوم الاولى مدفوعه +٦٠ ثلاث ارباع الاجر +٣٠ دون اجر
- يبدأ احتسابها من تاريخ اول إجازة مرضية
- لا يمكن لصاحب العمل رفض الاجازة المرضية
- اذا تعارضت مع الاجازة السنوية تمددها
- لا يمكن فصل العامل اثناء الاجازة المرضية
- يشترط على العامل تقديم تقرير اجازة مرضيه

الإجازة بدون أجر

- يشترط موافقة الطرفين على مدتها
- اذا زادت عن ٢٠ يوم يعد العقد موقوفا مالم يتفق على غير ذلك
- في العقد المحدد تمدد الاجازة مدة العقد بدون أجر
- في العقد الغير محدد تسقط الاجازة من خدمة العامل
- يحق لصاحب العمل خصم اشتراكات التأمينات بأثر رجعي

إجازة الإمتحانات

- يشترط موافقة صاحب العمل للدراسه
- يشترط ان لاتكون عن سنة معادة
- تكون عن أيام الإختبارات الفعلية
- اذا لم تقبل تحسب من الرصيد او بدون اجر
- يجب تقدبم مايثبت اداء الامتحان

مواد الإنهاء

المادة ٧٤

- حالات الإنهاء المشروعه:

1. الإنهاء بالتراضي (الانهاء للطرفين)
2. القوه القاهرة (الانهاء للطرفين)
3. الإفلاس (الانهاء لصاحب العمل)
4. الإستقالة (الانهاء للعامل)
5. انتهاء مدة العقد (الانهاء للطرفين)
6. اغلاق المنشأه نهائيا (الانهاء لصاحب العمل)
7. بلوغ العامل سن التقاعد (الإنهاء للطرفين)
8. الإنهاء بالإرادة المنفردة (للعامل و صاحب العمل)
9. انهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل(لصاحب العمل)
10. اي حالة اخرى ينص عليها نظام اخر

المادة ٧٥

- انهاء العقد الغير محدد بسبب مشروع
- حق الإنهاء للطرفين بشرط
(الالتزام بالإشعار+وجود سبب مشروع)
- عدم التزام اي طرف بفترة الإشعار يجبره بان يدفع للطرف الاخر عن مهلة الإشعار مبلغا مساويا عن المهلة نفسها مالم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك

المادة ٧٩

- انهاء العقد بسبب وفاة العامل او عجزه عن اداء عمله او وفاة صاحب العمل اذا روعيت شخصيته في ابرام العقد
- حق الإنهاء للشركة او العامل
- يشترط وجود شهادة طبية معتمدة

المادة ٧٩ مكرر

- الإستقالة في العقد المحدد+ حق الإنهاء للعامل
- خيارات الرد (القبول, الرفض, التأجيل, التجاهل)
- تعد الاستقالة مقبوله اذا لم يتم الرد خلال ٣٠ يوم
- يمكن لصاحب العمل تأجيلها لمدة لاتزيد عن ٦٠ يوم
- يمكن للعامل العدول عن الاستقاله خلال ٧ أيام

المادة ٧٧

- التعويض عن الإنهاء الغير مشروع
- حق الإنهاء للطرفين
- لايوجد فترة اشعار

1. التعويض العقدي المتضمن في العقد و يدفع به مهما كان المبلغ و لايشترط تكافئ المبلغ بين الطرفين بشرط ان لايكون التعويض سخرية
2. التعويض النظامي اذا لم يوجد تعويض عقدي

- عقد محدد: اجر المدة المتبقيه في العقد بشرط ان لايقل عن اجر شهرين
- عقد غير محدد: نصف اجر عن كل سنه بشرط ان لايقل عن أجر شهرين

المادة ٨١

- انهاء العقد بسبب عدم قدرة صاحب العمل الالتزام بواجباته النظامية تجاه العامل
- حق الإنهاء للعامل
- يستحق العامل المكافئة كامله

1. ادخال الغش وقت التعاقد
2. عدم التزام صاحب العمل بالعقد
3. المعامله بالقسوه و الإهانه و الجور
4. وجود خطر جسيم يهدد سلامة العامل
5. تكليف العامل بعمل يختلف عن العقد
6. اذا وقع من صاحب العمل او من اسرته او المدير المسؤول اعتداء او سلوك مخل بالاداب نحو العامل
7. اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته على ان يظهر ان العامل هو من انهى العقد

المادة ٨٠

- انهاء العقد بسبب عدم قدرة العامل الإلتزام بواجباته
- حق الإنهاء لصاحب العمل+ لا يوجد اشعار
- لا يستحق العامل المكافئة

1. اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او المسؤول
2. اذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية او لم يطع الأوامر
3. اذا ثبت اتباع العامل سلوكا سيئا او مخل بالشرف و الامانه
4. اذا وقع من العامل عمدا اي فعل او تقصير يقصد به الحاق خساره ماديه بصاحب العمل
5. اذا ثبت ان العامل لجأ للتزوير للحصول على العمل
6. اذا تغيب العامل دون سبب مشروع اكثر من ٣٠ يوم خلال السنه او اذا تغيب اكثر من ١٥ يوم متتالية
7. اذا كان العامل معينا تحت الإختبار
8. اذا استغل العامل وظيفته للحصول على مكاسب شخصية
9. اذا ثبت ان العامل افشى الأسرار الصناعية او التجارية

حقوق المراه العاملة

إجازة الوضع

- مدتها ١٢ أسبوعا مدفوعة الإجر
- تبدا بحد اقصى ب ٤ أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع يحدد يشهادة طبية
- يحظر تشغيلها بعد الوضع خلال ال٦ أسابيع التالية و يحق لها التمديد شهر مدفوع الأجر
- في حال انجاب طفل مريض تمدد الاجازة شهر بأجر تبدا بعد اجازة الوضع ثم شهر بدون أجر

استثناء استحقاق المكافأه كاملة حسب المادة ٨٧

- استقالة العاملة بسبب الزواج خلال ٦ اشهر من تاريخ عقد زواجها
- استقالة العاملة خلال ٣ أشهر من تاريخ الوضع
- اذا كان انتهاء العلاقة التعاقدية بسبب القوه القاهره
- الإنهاء لايعد مشروعا بسبب الزواج او الوضع للمرأه العاملة الا اذا وافق صاحب العمل

توفير حضانة في مكان العمل

- اذا كان عدد العاملات ٥٠ فأكثر
- اذا بلغ عدد الأطفال ١٠ فأكثر
- توفير عدد كافي من المربيات لرعاية الأطفال أقل من عمر ٦ سنوات

الفصل اثناء الوضع

- لايجوز فصل العاملة او انذارها بالفصل اثناء حملها او اثناء تمتعها باجازة الوضع و يشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن ايا منهما
- يجب اثبات مرضها بشهادة طبية
- ان لاتتجاوز مدة غيابها ١٨٠ يوما في السنه متصله او متفرقه.

منفعة الأمومة

- تتكفل التأمينات بأجر العاملة لمدة ثلاثة أشهر
- تشمل السعودية و غير السعودية
- لايجوز الجمع بين راتب التامينات و الشركة

واجبات صاحب العمل تجاه المراه العاملة

- يجب على صاحب العمل توفير استراحة ومُصلّى للنساء
- يجب توفير بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة.
- يُحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الضارّة.
- يحظر التمييز بين الأجور للجنسين
- يجب ان لاتقل الوردية الواحدة عن اثنتين
- على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأه العاملة اثناء الحمل و الولادة

ساعة الرضاعه

- لا تزيد في مجموعها عن الساعه في اليوم الواحد
- تحسب من ساعات العمل الفعلية
- لاتعتبر ساعة الرضاعه من ضمن فترات الراحه المخصصة لجميع العمال
- مستحقه بأجر كامل لمدة ٢٤ شهرا من تاريخ الوضع
- يجب على العاملة بعد عودتها من اجازة الوضع اشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده لفترة او فترات الإستراحة
- اذا لم تتوفر حضانه داخل المنشأه: يحق للعاملة اختيار فترة ساعة الرضاعه إما بداية او نهاية الدوام بما يتناسب مع مصلحة العمل
- اذا توفرت حضانه داخل المنشأه: يحق للعاملة اختيار فترة او فترات الرضاعه بما يتناسب مع مصلحة العمل

فترة التجربة

حقوق المرأه العاملة

انهاء العلاقة التعاقدية

الإجازات

العقود المحددة و الغير المحددة المدة

شكرا لوقتكم

التدريب و التأهيل

الإستقالة

حساب مكافأة نهاية الخدمة

ساعات العمل و العمل الإضافي

الجزاءات التأديبية النظامية